

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen° Det.
N° 235 del 18/04/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 101 del 18/04/2023

OGGETTO:

Lavori di *"Riqualificazione, manutenzione e ripristino funzionale dei percorsi del Giardino Botanico, sito in via Alessi a Squillace (CZ)"*.

Liquidazione competenze tecniche per direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

CUP: C88E22000070005 CIG: Z9A3752F3F

Cap. 1103

Cod. 0902202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-il GAL Serre Calabresi, nell'ambito del PAL "SPES strategie per (re)stare", in coerenza con quanto contenuto nel Piano di Sviluppo Rurale della Calabria 2014/2020, Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale Leader, ha pubblicato il bando pubblico a valere sull'Intervento 19.02.01 Attuazione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale partecipativo Leader;

-il Comune di Squillace con deliberazione di Giunta Comunale n° 44 del 26/05/2021 ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica denominato *"Riqualificazione, manutenzione e ripristino funzionale dei percorsi del Giardino Botanico, sito in via Alessi a Squillace (CZ)"*, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale per l'importo complessivo di € 25.000,00;

-con la Convenzione prot. n° 164 del 07/03/2022 sono stabiliti i termini del finanziamento medesimo, nonché è stata prevista una riduzione dell'importo richiesto per un complessivo di € 18.916,95;

-con deliberazione n° 77 del 16.07.2022, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di *"Riqualificazione, manutenzione e ripristino funzionale dei percorsi del Giardino Botanico, sito in via Alessi a Squillace (CZ)"*, redatto dall'arch. Antonio Macaluso, per l'importo complessivo di € 18.916,95 suddiviso in € 15.484,68 per lavori a base d'asta, € 292,59 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 3.139,68 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Richiamata la propria determinazione n° 320 del 28/07/2022 con la quale è stato affidato, all'Arch. Agazio Zofrea, nato a Catanzaro il 25/02/1969, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Catanzaro con n° 1764 - C.F.: ZFRGZA69B25C352T, con sede legale dello studio tecnico in viale Fuori le Porte n. 23 - 88069 Squillace (CZ), per l'importo di € 1.015,27 comprensivo di Cassa Professionale ed IVA, l'incarico per direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di *"Riqualificazione, manutenzione e ripristino funzionale dei percorsi del Giardino Botanico, sito in via Alessi a Squillace (CZ) - Cammini della salute tra colori e odori della biodiversità"*;

Vista la Convenzione di incarico del 01.08.2022 disciplinante i rapporti tra l'Arch. Agazio Zofrea ed il Comune di Squillace per l'esecuzione dei servizi tecnici sopracitati;

Rilevato che con determinazione n° 85 del 14/02/2023, esecutiva, sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed il Certificato di regolare esecuzione;

Viste:

-la fattura elettronica n° 1 del 14/03/2023 di complessivi € 1.055,88 di cui € 1.015,27 per imponibile ed € 40,61 per contributo CNPAIA, per competenze professionali di direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, emessa dall'Arch. Agazio Zofrea, esclusa dal campo di applicazione I.V.A. (Regime Forfettario);

-la nota di credito n° 2 del 12/04/2023, per errata fatturazione, di complessivi € 1.015,27 per imponibile ed € 40,61 per contributo CNPAIA, emessa dall'Arch. Agazio Zofrea, a storno della fattura n° 1 del 14/03/2023;

-la fattura elettronica n° 3 del 12/04/2023 di complessivi € 1.015,27 di cui € 976,22 per imponibile ed € 39,05 per contributo CNPAIA, per competenze professionali di direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, emessa dall'Arch. Agazio Zofrea, esclusa dal campo di applicazione I.V.A. (Regime Forfettario);

Preso atto della deliberazione di Giunta Comunale n° 14 del 22.02.2023, esecutiva, recante ad oggetto: «Autorizzazione anticipazione somme con fondi comunali per: la progettazione definitiva degli "Interventi di manutenzione straordinaria scuola di Fiasco Baldaia necessari alla rimozione della copertura in cemento-amianto"; i lavori di "Ripristino funzionale e riqualificazione delle fontane antiche presenti nel territorio di Squillace (CZ)"; i lavori di "Riqualificazione, manutenzione e ripristino funzionale dei percorsi del Giardino Botanico, sito in via Alessi a Squillace (CZ)"»;

Constatato che nelle more dell'emissione del finanziamento per la realizzazione dell'opera in oggetto, occorre procedere a corrispondere al professionista incaricato l'importo della parcella di cui alla fattura elettronica n° 3 del 12/04/2023;

Ritenuto, pertanto, procedere alla liquidazione della fattura elettronica n° 3 del 12/04/2023 di complessivi € 1.015,27, emessa dall'Arch. Agazio Zofrea, per competenze professionali di direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

Vista la certificazione di regolarità contributiva DURC prot. Inarcassa_0513807 del 04/04/2023, dalla quale si evince che l'Arch. Agazio Zofrea è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti dell'Inarcassa;

Vista la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico ed in virtù del Decreto del Sindaco n° 52 del 24/03/2021;

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica nonché la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il D.Lgs. n° 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il DPR n° 207 del 05/10/2010;

D E T E R M I N A

per le causali di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate,

1)-di approvare, siccome approva, la fattura n° 3 del 12/04/2023 emessa dall'Arch. Agazio Zofrea, relativa alle competenze professionali di direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "Riqualificazione, manutenzione e ripristino funzionale dei percorsi del Giardino Botanico, sito in via Alessi a Squillace (CZ)", dell'importo complessivo di € 1.015,27 di cui € 976,22 per imponibile ed € 39,05 per contributo CNPAIA al 4%, esclusa dal campo di applicazione IVA (Regime Forfettario);

2)-di prendere atto della nota di credito n° FPA 3/23 del 30/03/2023 a storno della fattura n° FPA 1/23 del 16/01/2023 per errata fatturazione;

3)-di liquidare e pagare, per i motivi esposti in narrativa, la fattura elettronica n° 3 del 12/04/2023 emessa dall'Arch. Agazio Zofrea, pari a complessivi € 1.015,27, per competenze professionali di direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "Riqualificazione, manutenzione e ripristino funzionale dei percorsi del Giardino Botanico, sito in via Alessi a Squillace (CZ)";

4)-di gravare la relativa spesa sul Cap. 1103 - Cod. 0902202, del bilancio corrente in corso di formazione;

5)-di prendere atto che la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi degli artt.153 e 184, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;

6)-di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Antonio Macaluso;

7)-di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale" come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

8)-di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento in favore dell'Arch. Agazio

Zofrea, per l'importo complessivo di € 1.015,27;

9)-di **stabilire** che al finanziamento dell'opera sarà fatto fronte con il finanziamento meglio specificato in narrativa;

10)-di **dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a valere sull'intervento Cap. 1103 - Cod. 0902202 del bilancio corrente in corso di formazione.

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Servizio

f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L' Impiegato Responsabile

f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Settore Tecnico

(arch. Antonio Macaluso)

